



AUFTRAGGEBER

Bärenwald München

Bärenwaldstraße 20, 81737 München

USt-IdNr. DE362198001

St.-Nr. 144/177/21070

www.baerenwaldmuenchen.de

PARTNER

Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau

Baumgartnerstraße 9, 81373 München

Tel. 015151384775

Steuernummer 159/247/70845

Rahmenvertrag

Vertrags-Nr. RV-2026-001

§1 Vertragsgegenstand und Partnerschaft

Zwischen dem Auftraggeber Bärenwald München (nachfolgend „Auftraggeber“) und dem Partner (nachfolgend „Nachunternehmer“) wird eine dauerhafte Zusammenarbeit als Nachunternehmer vereinbart. Der Nachunternehmer erbringt handwerkliche Leistungen im Rahmen einzelner Bauprojekte des Auftraggebers. Für jedes Projekt wird ein gesonderter Projekt-Nachunternehmervertrag mit konkretem Leistungs- und Vergütungsumfang geschlossen, der ergänzend zu diesem Rahmenvertrag gilt.

§2 Nachweise und Compliance

Der Nachunternehmer verpflichtet sich, vor erster Leistungserbringung und auf Anforderung aktuelle Nachweise vorzulegen, insbesondere Gewerbeanmeldung, Freistellungsbescheinigungen nach § 13b und § 48b EStG, Berufsgenossenschaftsnachweis, SOKA-Bau-Nachweis sowie eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung. Die Nachweise sind während der gesamten Zusammenarbeit gültig zu halten und im Partner-Portal aktuell zu pflegen.

§3 Qualität, Arbeitsschutz und Dokumentation

Sämtliche Leistungen sind nach anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN-Normen und Herstellervorgaben auszuführen. Der Nachunternehmer gewährleistet die Einhaltung des Arbeitsschutzes, eine tägliche Fotodokumentation sowie die Mitwirkung an Bautagesberichten des Auftraggebers.

§4 Haftung und Gewährleistung

Der Nachunternehmer haftet für Schäden und Mängel aus seinen Leistungen und stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter frei. Die Gewährleistungsfrist für projektbezogene Leistungen beträgt fünf (5) Jahre ab Abnahme, sofern im jeweiligen Projektvertrag nicht abweichend geregelt.

§5 Vertraulichkeit und Kundenschutz

Direkte Geschäftsbeziehungen zu durch den Auftraggeber vermittelten Auftraggebern oder Projektpartnern sind während der Vertragslaufzeit und für 24 Monate nach Beendigung des jeweiligen Projekts untersagt.

§6 Laufzeit und Kündigung

Dieser Rahmenvertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Parteien mit einer Frist von vier (4) Wochen zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. Laufende Projektverträge bleiben von einer Kündigung dieses Rahmenvertrags unberührt.

§7 Subunternehmer und Weitervergabe

Eine Weitervergabe von Leistungen an Subunternehmer bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Nachunternehmer haftet für Subunternehmer wie für eigene Leistungen und stellt sicher, dass diese dieselben vertraglichen Pflichten einhalten.

Bärenwald München
Bärenwaldstraße 20, 81737 München
Tel.: 089 8095 5726
info@baerenwald-muenchen.de

www.baerenwaldmuenchen.de
USt-IdNr.: DE362198001
Steuernummer: 144/177/21070

§8 Mindestlohn, Tarifverträge und Schwarzarbeit

Der Nachunternehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns, anwendbarer tariflicher Verpflichtungen sowie der Mitteilungspflichten nach § 16 MiLoG. Er stellt sicher, dass keine Schwarzarbeit erfolgt und legt auf Anforderung Nachweise über die Entlohnung seiner Mitarbeiter vor.

§9 Versicherung

Der Nachunternehmer unterhält während der gesamten Vertragslaufzeit eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckung von 3.000.000 € je Schadensfall (Personenschäden mindestens 5.000.000 €) und weist diese auf Anforderung nach.

§10 Partner-Portal und elektronische Kommunikation

Der Nachunternehmer nutzt das Partner-Portal des Auftraggebers zur Pflege von Stammdaten, Nachweisen und projektbezogenen Unterlagen. Uploads, Bestätigungen und Mitteilungen über das Portal oder in Textform (E-Mail) gelten als verbindlich. Der Nachunternehmer hält seine Angaben und Nachweise aktuell.

§11 Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten richtet sich nach Anlage 1 (Verarbeitung von Endkundendaten durch den Nachunternehmer) und Anlage 2 (Verarbeitung von Partner- und Mitarbeiterdaten durch den Auftraggeber). Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der Anlagen im datenschutzrechtlichen Bereich vor. Anlage 1 und Anlage 2 sind Bestandteil dieses Vertrags.

§12 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sowie Kündigungen und Weisungen im Sinne der Anlagen bedürfen der Textform (schriftliche Erklärung, E-Mail oder dokumentierte Mitteilung im Partner-Portal).

§13 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

§14 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist München, soweit gesetzlich zulässig. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Anlage 1 – Auftragsverarbeitungsvertrag — Endkundendaten

Bärenwald München, Bärenwaldstraße 20, 81737 München, vertreten durch Bärenwald München (Verantwortlicher), und Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau, Baumgartnerstraße 9, 81373 München, vertreten durch Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau (Auftragsverarbeiter).

§1 Gegenstand und Dauer

Dieser Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter im Auftrag des Verantwortlichen gemäß Art. 28 DSGVO. Er gilt für die Dauer des Partner-Rahmenvertrags zwischen Bärenwald München (Verantwortlicher) und Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau (Auftragsverarbeiter) sowie für die jeweiligen Projekt-Nachunternehmerverträge.

§2 Weisungsgebundenheit

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen — in Textform (E-Mail, Partner-Portal, Projektunterlagen) — und nur soweit dies für die vertragliche Leistungserbringung erforderlich ist. Weisungen außerhalb dieses Rahmens bedürfen der gesonderten schriftlichen Zustimmung.

§3 Art und Zweck der Verarbeitung

Zweck: Planung, Koordination und Ausführung von Bauleistungen; Arbeitsschutz; Nachweisführung; Kommunikation mit Auftraggeber und Bauherren. Betroffene Personen: Endkunden/Bauherren, Ansprechpartner, Bewohner, Mitarbeiter des Verantwortlichen. Datenarten: Name, Anschrift, Kontaktdaten, Projektdaten, Termine, Baustellenfotos (ohne unnötige Abbildung erkennbarer Personen).

§4 Pflichten des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter gewährleistet Vertraulichkeit, setzt angemessene technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) um, unterstützt den Verantwortlichen bei Betroffenenanfragen (soweit zumutbar), meldet Datenschutzverletzungen unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis, und nutzt die Daten nicht für eigene Marketing- oder Kundenwerbezwecke.

§5 Unterauftragsverarbeiter

Der Einsatz weiterer Auftragsverarbeiter (Subunternehmer auf der Baustelle, IT-Dienstleister) bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Verantwortlichen, sofern es sich nicht um allgemein übliche Werkzeuge mit Standard-Datenschutzverträgen handelt. Der Auftragsverarbeiter bleibt für die Einhaltung der Datenschutzpflichten voll verantwortlich.

§6 Kontrolle, Löschung, Drittland

Der Verantwortliche kann die Einhaltung dieses AVV angemessen prüfen. Nach Beendigung der Auftragsverarbeitung löscht oder gibt der Auftragsverarbeiter die Daten auf Weisung zurück, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Übermittlungen in Drittländer erfolgen nur auf Weisung und unter den Voraussetzungen von Art. 44 ff. DSGVO.

Anlage 2 – Auftragsverarbeitungsvertrag — Partner- und Mitarbeiterdaten

Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau, Baumgartnerstraße 9, 81373 München, vertreten durch Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau (Verantwortlicher), und Bärenwald München, Bärenwaldstraße 20, 81737 München, vertreten durch Bärenwald München (Auftragsverarbeiter).

§1 Gegenstand und Dauer

Dieser AVV regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Bärenwald München (Auftragsverarbeiter) im Auftrag von Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau (Verantwortlicher) gemäß Art. 28 DSGVO. Gegenstand ist die Speicherung und Verwaltung von Partner-Stammdaten, Compliance-Nachweisen und Mitarbeiterlisten im CRM und Partner-Portal des Auftraggebers.

§2 Weisungsgebundenheit

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet die Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen, insbesondere durch Upload und Pflege im Partner-Portal sowie zur Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten im Rahmen der Zusammenarbeit.

§3 Art und Zweck der Verarbeitung

Zweck: Partner-Onboarding, Compliance-Prüfung, Vertrags- und Nachweisverwaltung, Kommunikation. Betroffene Personen: Mitarbeiter und Vertreter des Partners. Datenarten: Name, Kontaktdaten, Anschrift, Steuer-/Bankdaten des Partners, Ausweiskopien, Personallisten, Sicherheits- und Versicherungsnachweise, hochgeladene Dokumente.

§4 Pflichten des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter setzt TOMs um (Zugriffsbeschränkung, Verschlüsselung bei Übertragung, Berechtigungskonzept, Backups), gewährleistet Vertraulichkeit, meldet Datenschutzverletzungen unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden, und stellt dem Verantwortlichen auf Anfrage die erforderlichen Informationen zur Verfügung.

§5 Unterauftragsverarbeiter

Der Verantwortliche genehmigt den Einsatz folgender Kategorien von Unterauftragsverarbeitern: Cloud-Hosting und Datenbank (z. B. Supabase), E-Mail-Versand (z. B. Resend), Hosting der Webanwendungen. Weitere Unterauftragsverarbeiter werden dem Verantwortlichen auf Anfrage mitgeteilt.

§6 Löschung und Aufbewahrung

Nach Beendigung des Rahmenvertrags werden personenbezogene Daten des Partners auf Weisung gelöscht oder zurückgegeben, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z. B. steuer- oder handelsrechtlich) entgegenstehen. In diesem Fall ist die Datenverarbeitung auf die Aufbewahrung zu beschränken (Sperrung).

Unterschriften

Der Partner-Rahmenvertrag einschließlich Anlage 1 und Anlage 2 (AVV) wird hiermit anerkannt und vereinbart.

Ort / Datum

Ort / Datum

Bärenwald München · Auftraggeber

Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau · Partner